

1501519-96.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3653/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Indiciado:

DEIVID DE SOUSA BARBOSA

Réu Preso

Aos 10 de fevereiro de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501519-96.2021.8.26.0616 - Controle 2021/001342

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3653/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Indiciado:

DEIVID DE SOUSA BARBOSA

Réu Preso

Aos 10 de fevereiro de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o(a) Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu e o réu Deivid De Sousa Barbosa. Presentes a(s) testemunha(s) Vinícius Alexandre Correa e Leandro Coelho dos Santos. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por

esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos, etc. DEIVID DE SOUSA BARBOSA foi denunciado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de julho de 2021, por volta das 10h40min, na Rua Advogados, altura do n.º 231, bairro Jardim Itaquá, nesta cidade e comarca, o denunciado, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 17 (dezesete) porções contendo a substância conhecida por cocaína, com peso de 13,41g e 25 (vinte e cinco) porções contendo a substância Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 55,41g, conforme o auto de exibição e apreensão de fl. 06 e o laudo de constatação às fls. 27/30. Segundo o apurado, nas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado, deliberou por praticar o comércio espúrio de entorpecentes. Para tanto, acondicionou as drogas em suas vestes e permaneceu em via pública à espera de usuários. Ocorre que, guardas municipais estavam em patrulhamento no local - conhecido como ponto de tráfico de drogas - e visualizaram o denunciado, em atitude suspeita, de modo que realizaram sua abordagem. Na ocasião, DEIVID foi submetido à busca pessoal e os agentes municipais encontraram, na sua posse, as drogas acima mencionadas. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, onde, inquirido, confessou a traficância, afirmando que havia acabado de chegar no local. Regularmente notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 92/98) e a denúncia foi recebida em 10/09/2021 (fls. 128/131). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado o réu. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Ação penal é procedente. Ação válida dos GCMS e abordagem dentro dos parâmetros legais. Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do íterim meritório. A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos periciais encartados aos autos às fls. 162/164. O réu foi interrogado em juízo e negou o tráfico, embora tenha confessado em sede policial. Contudo, a autoria criminosa com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma inconteste. Os guardas civis municipais VINÍCIUS ALEXANDRE CORREA E LEANDRO COELHO DOS SANTOS foram uníssomos ao afirmar que efetuavam patrulhamento em um local com bastante denúncias de tráfico de drogas, local apontado como ponto de venda situado na Rua Advogados, onde na companhia do seu colega de farda visualizou um indivíduo parado em atitude suspeita, depois identificado como Deivid de Sousa Barbosa; em revista pessoal realizada pelo depoente, foi encontrado dentro da calça uma sacola com 17 invólucros com substância branca aparentando ser cocaína e mais 25 invólucros com erva esverdeada aparentando ser maconha; indagado, o mesmo confessou que estava traficando naquele local. Diante dos fatos conduziram o réu e as substâncias para a Delegacia para apreciação da Autoridade Policial. Passo, portanto, à dosimetria da sanção a ser imposta. Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que o réu não possui maus antecedentes e mantenho a pena base do delito em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A reincidência orienta a exasperação da sanção em um terço; daí alcançando o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa. Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a reincidência. Ausentes atenuantes. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado. O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que a inserção do crime de tráfico de entorpecentes no rol de assemelhados a hediondos

orienta uma resposta estatal enérgica. Daí a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a reincidência e as circunstâncias judiciais retro analisadas não são compatíveis com o início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu DEIVID DE SOUSA BARBOSA, RG: 45096495, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade no patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 666 dias multa, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo. Infere-se ainda, que a garantia da ordem pública reclama a manutenção do acusado ao cárcere, durante o gozo do seu direito de recorrer. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame em urbs de diminuto tamanho, com uma comunidade ordeira e pacífica como Itaquaquecetuba. No mais, a forma de acondicionamento da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes orientam a imediata ressocialização, em cotejo com a condição de reincidente sob pena de que o alcance exagerado da presunção da inocência imponha gravame à também constitucional missão de salvaguardar a segurança pública. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006, decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova. Após o trânsito em julgado e cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. PRIC. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelo réu foi dito que desejam recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: Recebo o recurso interposto pela defesa para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Abra-se vista à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões de recurso. Diante da interposição de recurso, expeça-se a guia de recolhimento provisória em nome do(s) réu(s) com urgência. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Deivid De Sousa Barbosa

Réu(é):